

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º.....002132.....

Tocache, 07 OCT 2022

VISTO:

La Resolución Directoral N.º 001834; de fecha 13 de julio del año 2022, y el recurso de reconsideración presentado por la docente Gabriela Carhuaricra Trujillo y demás antecedentes que lo contienen.

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como lo establece la Ley N.º 28302, en su artículo 73º de la Ley General de educación, concordante con el artículo 141º de su Reglamento.

Que, mediante Resolución Directoral N.º 001834 de fecha 13 de julio del año 2022, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, resolvió CESE TEMPORALMENTE sin goce de remuneraciones por espacio de tres meses a la profesora GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO, Docente Nominada y designada como Directora de la I.E N.º 0700 del Caserío Puerto Rico, jurisdicción del Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, al hallársele responsable por la falta administrativa de Transgresión por acción y omisión de su deber.

Que, la docente sancionada con fecha 12 de agosto del año 2022 formuló Recurso Administrativo impugnativo de Reconsideración contra la Resolución Directoral N.º 001834; sustentando y presentando la documentación correspondiente en donde alega no haberse configurado la falta administrativa disciplinaria atribuida de "Transgresión por acción y omisión de su deber dado que presuntamente "A sabiendas no ha informado de conocido el caso de violencia física y psicológica (actos de violencia que atentan con los derechos fundamentales en agravio del alumno T.A.L.D) cometido presuntamente por un personal de la I.E. N.º 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia de Tocache (Prof. Medina Araujo Mirian Amparo) a su empleador que viene a ser la UGEL-Tocache, ni ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes de su jurisdicción" presentando una serie de argumentos legales contradiciendo todos los extremos de la resolución materia de impugnación.

002132

Que, en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en su artículo III de su Título Preliminar señala que esta norma tiene por finalidad establecer un régimen Jurídico que sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Por tanto, para conseguir esta finalidad, consagra y define legalmente en el artículo IV los siguientes Principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios del Derecho.

Que, es por ello necesario invocar el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, en su numeral 217.1 del artículo 217° de la Ley N° 27444, establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; por su parte el artículo 218° de la precitada norma, instituye los recursos administrativos, siendo

a) Recurso de Reconsideración, b) Recurso de Apelación, y el término para la interposición del plazo de quince (15) días perentorios, los mismos que deberán resolverse en el plazo de (30) días.

Que, el artículo 219° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, la misma que establece “el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación”.

Que, en ese orden de ideas y analizando detalladamente el Recurso Impugnativo de Reconsideración, se observa que los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, se sustentan en interpretación jurídica, distinta a lo puntualizado en la resolución de sanción, en ese sentido dichos considerandos se deben desestimar, por tratarse de fundamentos que corresponderían a fundamentos de un Recurso de Apelación y no se sujetan al requisito indispensable de lo requerido para la procedibilidad del Recurso de Reconsideración.

Que, en ese orden de ideas y ante lo puntualizado por la administrada en el considerando sexto de su recurso planteado, efectivamente se corrobora que el medio probatorio valorado para la apertura de Proceso Administrativo disciplinario consistente en “**Disposición Fiscal N° 01-2019 de fecha 22 de abril del año 2019, en la que, la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza Dispone Aperturar Investigación por el delito de Contravención, a la persona de Medina Araujo Mirian Amparo**”, y asimismo al no haber podido desvirtuar en el estadio de descargos con medios fehacientes los cargos imputados en su contra, dicho medio de prueba fue valorado para la imposición de sanción administrativa disciplinaria.

Que, continuando con el análisis respectivo del recurso de reconsideración materia de pronunciamiento, y teniendo en presente que es requisito indispensable para la procedencia del Recurso de Reconsideración que, deberá sustentarse en nueva prueba, y estando a la incorporación de **NUEVA PRUEBA** que desvirtúa las faltas atribuidas, y que consta en la “Disposición Fiscal N° 02-2019-MP-DFSM-FPCYF-T (NO HA LUGAR A FORMULAR DEMANDA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL – ARCHIVO) (la misma que obra en calidad de copia certificada, acreditada por la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza) de fecha

06 de junio del año 2019" en la que dispone **"NO HA LUGAR A FORMULAR DEMANDA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL**, contra la Lic. **MIRIAN AMPARO MEDINA ARAUJO**, por la presunta **CONTRAVENCIÓN A LOS DERECHOS DE SU INTEGRIDAD PERSONAL**, en agravio del menor de iniciales T.A.L. (08), representado por su madre Bertha Diego Rojas, en consecuencia archívese donde corresponde.

Que, de lo expuesto en el numeral precedente se puede evidenciar claramente que ante la imputación de la responsabilidad penal realizada en contra de la persona de Medina Araujo Mirian Amparo (presunta infractora de actos de violencia en agravio del menor estudiante), se está acreditando que no se ha podido probar la comisión de tal delito, en consecuencia no ha existido tales hechos, en razón a ello tampoco ha existido la falta imputada en contra de la Docente **GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO**, en su condición de Directora de la I.E N° 0700 del Caserío Puerto Rico, por Transgresión por acción y omisión de su deber dado que presuntamente *"A sabiendas no ha informado de conocido el caso de violencia física y psicológica (actos de violencia que atentan con los derechos fundamentales en agravio del alumno T.A.L.D) cometido presuntamente por un personal de la I.E. N° 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia de Tocache (Prof. Medina Araujo Mirian Amparo) a su empleador que viene a ser la UGEL-Tocache, ni ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes de su jurisdicción"*, en ese sentido al no existir actos de violencia tampoco existió la presunta negligencia de la administrada en su calidad de Directora de la Institución Educativa.

Que, estando a la presentación de Nueva Prueba, que genera convicción de desvirtuar lo hechos materias de imputación, resulta declarar procedente el recurso Impugnativo de Reconsideración, en consecuencia, **FUNDADO** el recurso Impugnativo en contra de la Resolución Directoral N° 001834 de fecha 13 de julio del año 2022.

RESPECTO AL PLANTEAMIENTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO COMO NUEVA PRUEBA

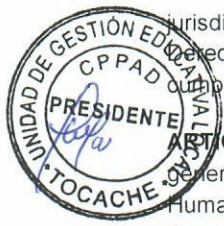
Que, si bien es cierto, realizando el cómputo de los plazos que señala la ley de la materia respecto a las prescripciones de las acciones de **INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO**; así como la prescripción del **PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO**, dicha invocación no puede ser materia de pronunciamiento en este estadio, entendiendo que cualquier acto de omisión que genere la Nulidad y/o vicio del Proceso Administrativo Disciplinario, deberá ser planteado como argumentos del Recurso de Apelación, el mismo que será materia de pronunciamiento por el Superior Jerárquico; asimismo es necesario y pertinente indicar que dicho argumento legal no fue deducido o expuesto por la defensa de la administrada en su debida oportunidad, entendiéndose en la presentación de sus Descargos, ante la apertura de Proceso Administrativo Disciplinario.

Que, estado a lo expuesto y a lo puntualizado en sus considerandos.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR FUNDADA en todos sus extremos el recurso de Reconsideración formulado en contra la Resolución Directoral N° 001834 de fecha 13 de julio del año 2022; en la cual se dispone Cesar Temporalmente en el cargo por espacio de 03 meses al servidor a la profesora **GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO**, Docente Nombrada y designada como Directora de la I.E N° 0700 del Caserío Puerto Rico,

002132



Jurisdicción del Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, y en Aplicación del derecho al Debido Proceso se dispone **ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE PROCESO** en cumplimiento a todas las pruebas presentadas en donde desvirtúan los hechos imputados

ARTICULO 2°. - **EXTRAIGASE** copias de la presente resolución al responsable de la Oficina de secretaria general, al interesado de acuerdo a ley, al responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a la oficina de Escalafón, a la presidenta de la CPPADD, Nexus y Planillas y al presidente de la Comisión De Procesos Administrativos Disciplinarios De Docentes, para su conocimiento y fines consiguientes.



ARTICULO 3°. - Las **Resoluciones** de sanción generadas en proceso administrativo disciplinarios, no se suspende por la interposición de recursos administrativos alguno, "ART. 104 del D.S. N.º 004-2013-ED."

ARTICULO 4°. - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, así mismo autorizar notificar también por correo electrónico para efectos de la debida notificación, ya que el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese.

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 069 -2022

ANTECEDENTE : RESOLUCION DIRECTORAL N° 001834-2022
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 07-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2132-2022.

DECLARAR FUNDADA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN FORMULADA CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1834-2022

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO
DOMICILIO : J.r. Huallaga 302 -nuevo progreso
DNI N° : 10 23 2368
CORREO ELECTRONICO: gabriela2408741@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 07 / 10 / 22 HORA: 3:40 pm.



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

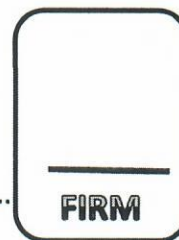
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSAC SILVA GERMANY
SECRETARÍA GENERAL
C.M. 8000978244

NOTIFICADOR